근로소득세 경정청구에 대한 법적 근거

Ⅰ. 사실 관계 요약

- 경정 사유
  · 급여 내역 중 **야간근로수당·연장근로수당 등 비과세소득을 과세소득으로 착오신고**
  · 그 결과, 원천징수영수증에 기재된 **과세표준 및 세액이 실제 신고해야 할 금액을 초과**

- 조치 필요성
  · 국세기본법 제45조의 2(경정 등의 청구)에 따라 **과세표준 및 세액의 경정이 필요**

Ⅱ. 법적 근거 및 경정청구 사유

1. 법적 근거 (국세기본법 제45조의2 제1항 및 제5항)

원천징수의무자는 '연말정산에 따른 세액 납부'를 법정신고로 보아, 법정신고기한 경과 후 5년 이내에 다음의 경우에 해당하면 관할세무서장에게 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 청구할 수 있습니다.

2. 경정청구 사유 (국세기본법 제45조의2 제1항)

① 기재된 과세표준 또는 세액이 과다한 경우
원천징수영수증에 기재된 과세표준 및 세액이 실제로 신고해야 할 금액을 초과하는 경우

② 환급세액이 과소 기재된 경우
원천징수영수증에 기재된 환급세액이 실제로 환급받아야 할 금액에 미달하는 경우

3. 관련 예규 (징세-366, 2009.11.30.)

소득세법 제73조 제1항 제1호 내지 제8호에 해당하는 소득에 대하여 연말정산 또는 원천징수하여 소득세를 납부하고 소득세법 제164조의 규정에 의하여 지급조서를 제출기한 내에 제출한 **원천징수의무자** 또는 근로소득자 등은 연말정산세액 또는 원천징수세액의 납부기한 경과 후 **5년 이내에 과세표준 및 세액의 경정 등을 관할세무서장에게 청구**할 수 있음.

✓ 관련 법령 및 판례

1. 【국세기본법】 제45조의2 … ⑤ [경정 등의 청구]

「소득세법」 제73조제1항 각 호에 해당하는 소득이 있는 자, 「소득세법」 제119조제1호 · 제2호, 제4호부터 제8호까지, 제8호의2 및 제10호부터 제12호까지의 규정에 해당하는 소득이 있는 자 또는 「법인세법」 제93조제1호 · 제2호, 제4호부터 제6호까지 및 제8호부터 제10호까지의 규정에 해당하는 국내 원천소득이 있는 자(이하 이 항 및 제52조에서 "원천징수대상자"라 한다)의 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "과세표준신고서를 법정신고기한까지 제출한 자 및 제45조의3제1항에 따른 기한후과세표준신고서를 제출한 자" 및 제2항 각 호 외의 부분 중 "과세표준신고서를 법정신고기한까지 제출한 자 또는 국세의 과세표준 및 세액의 결정을 받은 자"는 **"연말정산 또는 원천징수하여 소득세 또는 법인세를 납부**하고 「소득세법」 제164조, 제164조의2 및 「법인세법」 제120조, 제120조의2에 따라 지급명세서를 제출기한까지 제출한 원천징수의무자 또는 원천징수대상자(「소득세법」 제1조의2제1항제2호에 따른 비거주자 및 「법인세법」 제2조제3호에 따른 외국법인은 제외한다. 다만, 원천징수의무자의 폐업 등 대통령령으로 정하는 사유가 발생하여 원천징수의무자가 경정을 청구하기 어렵다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다)"로, 제1항 각 호 외의 부분 본문 · 단서 및 제2항제5호 중 "법정신고기한이 지난 후"는 "연말정산세액 또는 원천징수세액의 납부기한이 지난 후"로, 제1항제1호 중 **"과세표준신고서 또는 기한후과세표준신고서에 기재된 과세표준 및 세액"은 "원천징수영수증에 기재된 과세표준 및 세액"**으로, 제1항제2호 중 "과세표준신고서 또는 기한후과세표준신고서에 기재된 결손금액 또는 환급세액"은 "원천징수영수증에 기재된 환급세액"으로 본다.

2. 【관련판례】 서울행정법원2015구합58102, 2016.04.01.

요약 : 2012년 귀속 근로소득과 일부 기타소득의 연말정산세액 또는 원천징수세액의 납부기한인 2013. 5. 31.이 지난 후 국세기본법 제45조의2 제1항 본문에 따른 감액경정청구기간인 5년이 경과하지 않은 이상 **연말정산 또는 원천징수를 통해 납부된 부분에 대하여도 취소를 구할 수 있음**

판결의 이유 :
이러한 사정 등을 고려하면, **근로소득에 대한 과세표준확정신고를 하지 아니하고 연말정산과 원천징수를 통하여 2012년도 귀속 근로소득세액을 납부한 원고에게도 앞서 본 법리를 적용할 수 있다.** 따라서 원고로서는 기타소득의 신고 · 납부 누락을 이유로 이루어진 증액경정처분인 이 사건 처분의 취소를 구하는 항고소송에서 2012년 귀속 근로소득세액의 과다 납부 사유를 주장하여 다툴 수 있고, 2012년 귀속 근로소득 과 일부 기타소득의 연말정산세액 또는 원천징수세액의 납부기한인 2013. 5. 31.이 지 난 후 국세기본법 제45조의2 제1항 본문에 따른 **감액경정청구기간인 5년이 경과하지 않은 이상 연말정산 또는 원천징수를 통해 납부된 ○○○원 부분에 대하여도 취소를 구할 수 있다고 할 것**이다.